



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Giri Hendriyan als Giri Bin Ujang Hendra;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt. 003/ Rw. 002 Desa
Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten

Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Giri Hendriyan als Giri Bin Ujang Hendra ditangkap tanggal 7 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari POBAKUM , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2024 Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastic klip bening sedang maisng-maisng berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen kiss;
 - 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE)
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit smartphone IOS Merk iphone 11 warna purple nomor simcard indosat 0857-5964-8521
 - 1 (satu) unit smartphone android merk Realme C2 warna biru
 - 1 (satu) unit smartphone IOS merk Iphone 7 warna hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang unai sejumlah Rp.1.098.000,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa RAKA ADITYA PRATAMA Alias DUDUNG Bin WATTONO, DKK.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-56/ CBD/ Enz.2/ 09/ 2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kosan terdakwa di Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membuka akun Instagram dengan nama godtrees.id yang diketahuinya menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis, lalu terdakwa mengirim pesan / Chat dengan akun Instagram tersebut memesan tembakau Sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tembakau sintetisnya di daerah Bogor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu berangkat menuju daerah Bogor menggunakan kendaraan umum (angkot), dan sekitar pukul 08.30 Wib sesampainya di daerah Summarecon Bogor terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic ziplock bening berisi tembakau dalam plastic bening yang tersimpan dibawah selokan, setelah menerima paket tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Aditya Pratama langsung pulang menuju kosan terdakwa di daerah Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket tembakau sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib ketika sedang berada di kosan terdakwa, saksi Raka Aditya Pratama bermaksud ingin membeli tembakau sintetis terdakwa yang saat itu terdakwa pun menyetujuinya dan bermufakat untuk bertransaksi menjual dan membeli paket tembakau sintetis tersebut, yang saat itu terdakwa pun menjual sebanyak 15 (lima belas) gram atau 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan tembakau sintetis kepada saksi Raka Aditya Pratama yang dibeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 1 (satu) bungkus plastic ziplock berisikan tembakau sintetis kepada Akun Instagram dengan nama "silvianurjanah" yang terdakwa simpan di sekitar Jalan Cipari Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menerima transferan uang dari pemilik akun IG tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket tembakau sintetis tersebut, kemudian untuk sisa paket tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram terdakwa linting dan digunakan sendiri hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Sadam Goval Als Gopur Bin Dede S (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Raka Aditya Pratama di Kampung Cibuntu Rt.005/Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Trya Sri Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian anggota polisi menanyakan identitas dari terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval lalu menanyakan perihal Narkotika yang dimilikinya yang saat itu terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval tidak mengakuinya namun kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Filter didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) dibungkus bekas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen Kiss dan 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) yang tersimpan dibawah kursi, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval perihal Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang diakui milik saksi Raka Aditya Pratama hasil membeli dari terdakwa dan oleh saksi Raka Aditya Pratama disimpan dibawah kursi didalam rumah milik saksi Sadam Goval, setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku telah menjual paket Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi Raka Aditya Pratama yang sebelumnya milik terdakwa hasil membeli melalui akun Instagram godtress.id bertujuan untuk diedarkan/ dijualbelikan, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone IOS merk Iphone 11 warna Purple milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi RAKA Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval berikut barang bukti tersebut lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4086/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6288 gram (No. BB : 1884/2024/PF),
- 7 (tujuh) bungkus bekas permen "Kiss" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,5878 gram (No. BB : 1885/2024/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1884/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,1735 gram,
- No. BB : 1885/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 3,9517 gram,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMB-43n PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Giri Hendriyan Als Giri Bin Ujang Hendra sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Giri Hendriyan Als Giri Bin Ujang Hendra pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Kampung Cibuntu Rt.005/Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah saksi Sadam Goval Als Gopur Bin Dede S (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi RAKA Aditya Pratama di Kampung Cibuntu Rt.005/Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Trya Sri Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian anggota polisi menanyakan identitas dari terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval lalu menanyakan perihal Narkotika yang dimilikinya yang saat itu terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval tidak mengakuinya namun kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Filter didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kiss dan 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) yang tersimpan dibawah kursi, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval perihal Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang diakui milik saksi Raka Aditya Pratama hasil membeli dari terdakwa dan oleh saksi Raka Aditya Pratama disimpan dibawah kursi didalam rumah milik saksi Sadam Goval, setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku telah menjual paket Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi Raka Aditya Pratama yang sebelumnya milik terdakwa hasil membeli melalui akun Instagram godtress.id bertujuan untuk diedarkan / dijualbelikan, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone IOS merk Iphone 11 warna Purple milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama dan saksi SADAM GOVAL berikut barang bukti tersebut lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4086/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6288 gram (No. BB : 1884/2024/PF),
 - 7 (tujuh) bungkus bekas permen "Kiss" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,5878 gram (No. BB : 1885/2024/PF),

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1884/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4n PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,1735 gram,
- No. BB : 1885/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4n PINACA dengan berat netto seluruhnya 3,9517 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-4n PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Giri Hendriyan Als Giri Bin Ujang Hendra sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trya Sri Widodo, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu Sdr Bendhard dan Sdr. Sandi Aditia;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama temannya Sdr. Sadam Goval dan Sdr. Giri Hendriyan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 10.00 Wib di Kp. Cibuntu Rt 004/ 004 Desa Pasawahan Kecamatan



Cicurug Kabupaten Sukabumi yang sedang berada di Rumah Terdakwa Sadam Goval;

- Bahwa para Terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kis, dengan netto 4,5878 gram, 4 (empat) plastik ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dengan netto 4,6288 gram (semuanya berada didalam bungkus bekas rokok magnum filter), Uang tunai sejumlah Rp. 1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone Android merek Realme C2 warna biru, nomor Sim Card Indosat 0858-1422-2676; Semuanya disita dari Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ketiga Terdakwa dan diakui bahwa barang narkoba jenis tembakau sintetis itu milik terdakwa yang membelinya dari Sdr. Giri Hendriyan yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagi beberapa bungkus paket dan sebagian sudah berhasil diedarkan;
- Bahwa Terdakwa Giri memesan melalui akun Instragram godtrees.id pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Benhard Yoga Manik dibacakan diidepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu Sdr Trya Sri Widodo dan Sdr. Sandi Aditia;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama temannya Sdr. Sadam Goval dan Sdr. Giri Hendriyan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 10.00 Wib di Kp. Cibuntu Rt 004/004 Desa Pasawahan Kec Cicurug Kab Sukabumi yang sedang berada di Rumah Terdakwa Sadam Gova;
- Bahwa dari para Terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kis, dengan netto 4,5878 gram, 4 (empat) plastik ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dengan netto 4,6288 gram (semuanya berada didalam bungkus bekas rokok magnum filter), Uang tunai sejumlah Rp.1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone Android



merek Realme C2 warna biru, nomor Sim Card Indosat 0858-1422-2676;
Semuanya disita dari Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono;

- Bahwa saksi menanyakan kepada ketiga Terdakwa dan diakui bahwa barang narkoba jenis tembakau sintetis itu milik terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Giri Hendriyan yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagi beberapa bungkus paket dan sebagian sudah berhasil diedarkan;
- Bahwa Terdakwa Giri memesan melalui akun Instagram godtrees.id pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sandi Aditia Mulyad dibacakan diidepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yaitu Sdr Bendhard dan Sdr. Bendhard Yogamanik
- Bahwa menangkap terdakwa bersama temannya Sdr. Sadam Goval dan Sdr. Giri Hendriyan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 10.00 Wib di Kp. Cibuntu Rt 004/ 004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang sedang berada di Rumah Terdakwa Sadam Gova;
- Bahwa dari para terdakwa disita barang bukti berupa : 7 (tujuh) plastik klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kis, dengan netto 4,5878 gram, 4 (empat) plastik ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dengan netto 4,6288 gram (semuanya berada didalam bungkus bekas rokok magnum filter), Uang tunai sejumlah Rp. 1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone Android merek Realme C2 warna biru, nomor Sim Card Indosat 0858-1422-2676; Semuanya disita dari Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ketiga terdakawa dan diakui bahwa barang narkoba jenis tembakau sintetis itu milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Giri Hendriyan yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagi beberapa bungkus paket dan sebagian sudah berhasil diedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Giri memesan melalui akun Instagram godtrees.id pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sadam Goval Alias Gopur Bin Dede S dibacakan diidepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa oleh Saksi Trya dan Saksi Sandi dan saksi Bendhard yang merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Kampung Cibuntu Rt.004 Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug, kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi sedang berada dirumahnya di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono sambil membawa 14 (empat belas) bungkus bekas permen Kiss masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram dicampur tembakau biasa dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ziplock warna hitam masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram dicampur tembakau biasa yang sebelumnya hasil membeli dari Terdakwa dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan mempostingnya di akun Instagram dengan nama "DOLPHINES.CO" milik saksi Raka Aditya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Raka Aditya Pratama untuk mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan janji akan dibeirkan keuntungan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi pun menyetujuinya dan bermufakat untuk memperjualbelikan/ mengedarkan tembakau sintetis tersebut, dimana saksi bersama dengan saksi Raka Aditya Pratama telah berhasil mengedarkan sebagian paket tembakau sintetis tersebut dengan cara berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Vari 150 warna Hitam tahun 2020 hasil merental dari Fahri Als Beben (DPO) lalu menyimpan paket tembakau sintetisnya ditempat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, yaitu Sebanyak 7 (tujuh) bungkus bekas permen Kiss masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram dicampur tembakau biasa dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (sobat kiri),
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (FAKHI-BAIK),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (RIMJALL76),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (RIMJALL76),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan dan Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (Faris Razan Maulana),
- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cibirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (dickal nugraha),
- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (sobar kiri),

Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip ziplock warna hitam masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram dicampur tembakau biasa dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (tirex-account),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (nuriii-z),
- Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Raka Aditya Pratama menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (boa hancock),

- Terhadap keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Raka Aditya dibacakan diidepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa oleh Saksi Trya dan Saksi Sandi dan saksi Bendhard yang merupakan tim satresnarkoba Polres Sukabumi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi Sadam Goval yang terletak di Kampung Cibuntu Rt.004 Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicirug, kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi datang ke kosan Terdakwa di daerah Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis tembakau Sintetis yang saat



itu saksi membeli sebanyak 15 (lima belas) gram atau 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan tembakau sintetis kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah menerima paket tembakau sintetis tersebut saksi membagi-baginya menjadi 14 (empat belas) bungkus bekas permen Kiss masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram dicampur tembakau biasa dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip ziplock warna hitam masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram dicampur tembakau biasa dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan mempostingnya di akun Instagram dengan nama "DOLPHINES.CO" milik saksi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) gram;

- Bahwa setelah membeli tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 18.00 Wib saksi membawanya kerumah saksi Sadam Goval di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu saksi mengajak saksi Sadam Goval untuk mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan janji saksi akan memberikan keuntungan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sadam Goval yang saat itu saksi Sadam Goval pun menyetujuinya dan bermufakat untuk memperjualbelikan/ mengedarkan tembakau sintetis tersebut, dimana saksi Sadam Goval bersama dengan saksi Raka Aditya telah berhasil mengedarkan sebagian paket tembakau sintetis tersebut dengan cara berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Vari 150 warna Hitam tahun 2020 hasil merental dari Fahri Als Beben (DPO) lalu menyimpan paket tembakau sintetisnya ditempat yang telah ditentukan, yaitu Sebanyak 7 (tujuh) bungkus bekas permen Kiss masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram dicampur tembakau biasa dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dengan saksi Sadam Goval menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (sobat kiri),
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Sadam Goval menyimpan 1 (satu) bungkus bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (FAKHI-BAIK),

- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan saksi Sadam Goval menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (RIMJALL76),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi dengan saksi Sadam Goval menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (RIMJALL76),
- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram di sekitar Jalan Raya Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (Faris Razan Maulana),
- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cikirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (_dickal nugraha),
- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss berisikan tembakau sintetis dengan berat 1 (satu) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cikirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (sobar kiri),

Sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip ziplock warna hitam masing-masing berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram dicampur tembakau biasa dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cikirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (tirex-account),

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (nuriii-z),
- Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Sadam Goval dengan saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna hitam berisikan tembakau sintetis dengan berat 2 (dua) gram disekitar Jalan Raya Cibuntu Kec. Cicirug Kab. Sukabumi untuk dijual kepada akun IG (boa hancock)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen kiss;
- 2) 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE);
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.1.098.000,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit smartphone IOS merk Iphone 7 warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit smartphone IOS Merk iphone 11 warna purple nomor simcard indosat 0857-5964-8521;
- 8) 1 (satu) unit smartphone android merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membuka akun Instagram dengan nama godtrees.id yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis, lalu terdakwa mengirim pesan/ Chat dengan akun Instagram tersebut memesan tembakau Sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tembakau sintetisnya di daerah Bogor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengantarkan Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu berangkat menuju daerah Bogor menggunakan kendaraan umum (angkot), dan sekitar pukul 08.30 Wib sesampainya di daerah Summarecon Bogor terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic ziplock bening berisikan tembakau dalam plastic bening yang tersimpan dibawah selokan, setelah menerima paket tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama langsung pulang menuju kosan terdakwa di daerah Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib ketika sedang berada di kosan Terdakwa, saksi Raka Aditya Pratama bermaksud ingin membeli tembakau sintetis terdakwa yang saat itu terdakwa pun menyetujuinya dan bermufakat untuk bertransaksi menjual dan membeli paket tembakau sintetis tersebut, yang saat itu Terdakwa pun menjual sebanyak 15 (lima belas) gram atau 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan tembakau sintetis kepada saksi Raka Aditya Pratama yang dibeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 1 (satu) bungkus plastic ziplock berisikan tembakau sintetis kepada Akun Instagram dengan nama "silvianurjanah" yang terdakwa simpan di sekitar Jalan Cipari Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menerima transferan uang dari pemilik akun IG tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket tembakau sintetis tersebut, kemudian untuk sisa paket tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram terdakwa linting dan digunakan sendiri hingga habis;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Sadam Goval Als Gopur Bin Dede S (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama saksi Raka Aditya Pratama di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Trya Sri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian anggota polisi menanyakan identitas dari terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval lalu menanyakan perihal Narkotika yang dimilikinya yang saat itu terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval tidak mengakuinya namun kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Filter didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kiss dan 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) yang tersimpan dibawah kursi, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval perihal Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang diakui milik saksi Raka Aditya Pratama hasil membeli dari terdakwa dan oleh saksi Raka Aditya Pratama disimpan dibawah kursi didalam rumah milik saksi Sadam Goval, setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku telah menjual paket Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi Raka Aditya Pratama yang sebelumnya milik terdakwa hasil membeli melalui akun Instagram godtress.id bertujuan untuk diedarkan / dijualbelikan, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone IOS merk Iphone 11 warna Purple milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval berikut barang bukti tersebut lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4086/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6288 gram (No. BB : 1884/2024/PF),

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus bekas permen “Kiss” masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,5878 gram (No. BB : 1885/2024/PF),
 - dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - No. BB : 1884/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,1735 gram,
 - No. BB : 1885/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 3,9517 gram,
 - yang menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-43n PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa Unsur kedua ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat serta barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membuka akun Instagram dengan nama godtrees.id yang diketahuinya menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis, lalu terdakwa mengirim pesan/ Chat dengan akun Instagram tersebut memesan tembakau Sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tembakau sintetisnya di daerah Bogor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu berangkat menuju daerah Bogor menggunakan kendaraan umum (angkot), dan sekitar pukul 08.30 Wib sesampainya di daerah Summarecon Bogor terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic ziplock bening berisikan tembakau dalam plastic bening yang tersimpan dibawah selokan, setelah menerima paket tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama langsung pulang menuju kosan terdakwa di daerah Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib ketika sedang berada di kosan Terdakwa, saksi Raka Aditya Pratama bermaksud ingin membeli tembakau sintetis terdakwa yang saat itu terdakwa pun menyetujuinya dan bermufakat untuk bertransaksi menjual dan membeli paket tembakau sintetis tersebut, yang saat itu terdakwa pun menjual sebanyak 15 (lima belas) gram atau 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan tembakau sintetis kepada saksi Raka Aditya Pratama yang dibeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 1 (satu) bungkus plastic ziplock berisikan tembakau sintetis kepada Akun Instagram dengan nama "silvianurjanah" yang terdakwa simpan di sekitar Jalan Cipari Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa menerima transferan uang dari pemilik akun IG tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket tembakau sintetis tersebut, kemudian untuk sisa paket tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram terdakwa linting dan digunakan sendiri hingga habis;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Sadam Goval Als Gopur Bin Dede S (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Raka Aditya Pratama di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Trya Sri Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian anggota polisi menanyakan identitas dari terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval lalu menanyakan perihal Narkotika yang dimilikinya yang saat itu terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval tidak mengakuinya namun kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Filter didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kiss dan 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) yang tersimpan dibawah kursi, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval perihal Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang diakui milik saksi Raka Aditya Pratama hasil membeli dari terdakwa dan oleh saksi Raka Aditya Pratama disimpan dibawah kursi didalam rumah milik saksi Sadam Goval, setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku telah menjual paket Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi Raka Aditya Pratama yang sebelumnya milik terdakwa hasil membeli melalui akun Instagram godtress.id bertujuan untuk diedarkan/ dijualbelikan, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone IOS merk Iphone 11 warna Purple milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval berikut barang bukti tersebut lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4086/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6288 gram (No. BB: 1884/2024/PF),
 - 7 (tujuh) bungkus bekas permen “Kiss” masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,5878 gram (No. BB : 1885/2024/PF),
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB : 1884/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4n PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,1735 gram,
- No. BB : 1885/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4n PINACA dengan berat netto seluruhnya 3,9517 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-43n PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Ad.3 Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat serta barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa membuka akun Instagram dengan nama godtrees.id yang diketahuinya menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis, lalu Terdakwa mengirim pesan/ Chat dengan akun Instagram tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan tembakau Sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tembakau sintetisnya di daerah Bogor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Raka Aditya Pratama Als Dudung Bin Wattono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan terdakwa mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu berangkat menuju daerah Bogor menggunakan kendaraan umum (angkot), dan sekitar pukul 08.30 Wib sesampainya di daerah Summarecon Bogor Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik ziplock bening berisikan tembakau dalam plastik bening yang tersimpan dibawah selokan, setelah menerima paket tembakau sintetis tersebut terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama langsung pulang menuju kosan terdakwa di daerah Kampung Berkah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib ketika sedang berada di kosan Terdakwa, saksi Raka Aditya Pratama bermaksud ingin membeli tembakau sintetis terdakwa yang saat itu terdakwa pun menyetujuinya dan bermufakat untuk bertransaksi menjual dan membeli paket tembakau sintetis tersebut, yang saat itu terdakwa pun menjual sebanyak 15 (lima belas) gram atau 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis kepada saksi Raka Aditya Pratama yang dibeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan tembakau sintetis kepada Akun Instagram dengan nama "silvianurjanah" yang Terdakwa simpan di sekitar Jalan Cipari Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu Terdakwa menerima transferan uang dari pemilik akun IG tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket tembakau sintetis tersebut, kemudian untuk sisa paket tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa linting dan digunakan sendiri hingga habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Sadam Goval Als Gopur Bin Dede S (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Raka Aditya Pratama di Kampung Cibuntu Rt.005/ Rw.004 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Trya Sri Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian anggota polisi menanyakan identitas dari terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval lalu menanyakan perihal Narkotika yang dimilikinya yang saat itu terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval tidak mengakuinya namun kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Filter didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen Kiss dan 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan Tembakau Sintetis (SINTE) yang tersimpan dibawah kursi, setelah itu anggota Polisi menginterogasi terdakwa dengan saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval perihal Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang diakui milik saksi Raka Aditya Pratama hasil membeli dari terdakwa dan oleh saksi Raka Aditya Pratama disimpan dibawah kursi didalam rumah milik saksi Sadam Goval, setelah diinterogasi terdakwa pun mengaku telah menjual paket Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi Raka Aditya Pratama yang sebelumnya milik terdakwa hasil membeli melalui akun Instagram godtress.id bertujuan untuk diedarkan/ dijualbelikan, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone IOS merk Iphone 11 warna Purple milik terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Raka Aditya Pratama dan saksi Sadam Goval berikut barang bukti tersebut lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4086/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,6288 gram (No. BB : 1884/2024/PF),
- 7 (tujuh) bungkus bekas permen "Kiss" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,5878 gram (No. BB : 1885/2024/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 1884/2024/PF berupa 4 (empat) bungkus plastic zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 4,1735 gram,
- No. BB : 1885/2024/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 3,9517 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung MDMA-43n PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Pertama Tersebut dinyatakan Terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintesis (SINTE) dibungkus bekas permen kiss;
- 2) 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintesis (SINTE)
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.1.098.000,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit smartphone IOS merk Iphone 7 warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit smartphone IOS Merk iphone 11 warna purple nomor simcard indosat 0857-5964-8521;
- 8) 1 (satu) unit smartphone android merk Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Giri Hendriyan Alias Giri Bin Ujang Hendra dengan pidana 6 (Enam) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastic klip bening sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE) dibungkus bekas permen kiss;
 - 4 (empat) plastic ziplock hitam sedang masing-masing berisikan tembakau sintetis (SINTE);
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit smartphone IOS Merk iphone 11 warna purple nomor simcard indosat 0857-5964-8521;
 - 1 (satu) unit smartphone android merk Realme C2 warna biru;
 - 1 (satu) unit smartphone IOS merk Iphone 7 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang unai sejumlah Rp.1.098.000,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Yahya Wahyudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, SH.